

研究員の眼

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(9)

～「賃借権」が強化された歴史的背景。「地震売買」という社会問題

金融研究部 不動産投資チーム 准主任研究員 [渡邊 布味子](#)

(03)3512-1853 e-mail: fwatanabe@nli-research.co.jp

1—「賃借権」が保護されるに至った歴史的背景を確認する

「持ち家を購入するか、それとも賃貸住宅で暮らすか」。この「住まいの選択」に関する問いは、「どちらが得か」といった経済合理性の観点から語られることが多い。実際には損得勘定だけでなく、各人のライフスタイルや価値観を踏まえた判断が求められるが、そのうえで、住宅に関する法制度を正しく理解することも欠かせない。そこで本シリーズでは、住宅リテラシーの向上に向けて、知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。

第1回から第7回までのレポートでは、持ち家の購入、すなわち不動産の「所有権」について取り上げた。続く第8回からは、賃貸住宅で暮らすこと、すなわち「賃借権」について解説する。前回のレポートでは、「賃借権」の概要を確認した¹。本稿²では、「賃借権」が「借地借家法」によって強化されるに至った歴史的背景について確認したい。

2—「賃借権」の登記制度がもたらした、「地震売買」という社会問題

現在の「借地借家法」は、民法の特別法として位置付けられており、賃借人の生活基盤となる居住の安定を保護する観点から、更新、賃料増減、解約などについて、多くの強行規定を定めている。それでは、なぜ賃借人の権利が強く保護されるようになったのだろうか。以下では、その歴史的背景について確認する。

民法の制定は、1896年（明治29年。以下、「明治民法」）にさかのぼる。江戸時代には、武家や寺社が土地の大半を所有しており、多くの住民にとって借家暮らしが一般的であった。東京都港区による

¹ 渡邊布味子『「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える』（ニッセイ基礎研究所、研究員の眼）

（1）[所有権](#)、（2）[所有権の制限：権利の濫用](#)、（3）[所有権の制限：相隣関係](#)、（4）[所有権の制限：公法上の制限](#)、（5）[「所有権」の制限：共有](#)、（6）[「所有権」の制限：所有者等の管理責任](#)、（7）[「所有権」を主張する要件](#)、（8）[賃貸住宅で暮らすことは、住宅の「賃借権」を得ること](#)

² 本稿では、賃貸住宅、すなわち「居住を目的とする建物の賃貸借」を前提として解説する。

と、江戸の町方居住者の70%は賃借人であったという³。明治初期から中期にかけても、長屋を中心とした借家が主流であった。東京をはじめとする都市部には多くの賃借人が居住しており、居住者の「賃借権」を法的に確立し保護することが、社会の安定を確保するうえで重要な課題であった。

「明治民法」の制定により、近代的な土地所有権の概念が明確化され、不動産取引に関する法的基盤も整備された。その結果、不動産売買が活発化し、都市部では市街地開発も進展した。また、「明治民法」605条では、賃借人がいる土地の売買に備え、「賃借権」を登記することで、新たな所有者に対して権利を主張できる旨が規定されていた（図表1）。ただし、実際には「賃借権」が登記されるケースはほとんどなかったようである。土地所有者が登記手続きへの協力に消極的であったことに加え、賃借人にとっても、登記に伴う手間や費用負担が大きかったためである。

こうした状況のもとで、深刻な社会問題が生じた。当時は、登記のない「賃借権」は新たな所有者に対抗することができなかったため、土地売買を契機として住民が強制的に立ち退きを迫られる事例が多発した。賃借人の退去後に建物が取り壊され、一帯が更地となる様子は、まるで地震後の光景のように見えたことから、この問題は「地震売買」と呼ばれた。

3— オーナー変更後も「賃借権」は保護される

このような歴史的経緯を踏まえ、現在では、「賃借権」は「民法」および「借地借家法⁴」によって保護されている。それでは、以下のケースでは、賃借人の立場は守られるのだろうか。

＜事例（借地借家法 31 条および民法 605 条の 2）＞

オーナー変更の通知を受け取った。退去を迫られないか心配だ。

結論を先に言えば、賃借人は特別な手続きを行わなくても、新たなオーナーに対して「賃借権」を主張することができる（図表2）。

まず、「借地借家法 31 条」⁵では、建物の「賃借権」は、建物の引渡しを受けていること、すなわち「鍵を受け取り、居住を継続していること」をもって、新たなオーナーに対して「賃借権」を主張できると定めている。当然、「賃借権」の登記手続きも不要である。

また、「民法 605 条の 2」⁶では、上記の要件を満たす賃借人がいる場合、賃貸借契約の内容は新たなオーナーへ引き継がれると定めている。なお、この売買に際して、賃借人の承諾は不要である。

次稿では、「賃料の値上げ」について述べることにしたい。

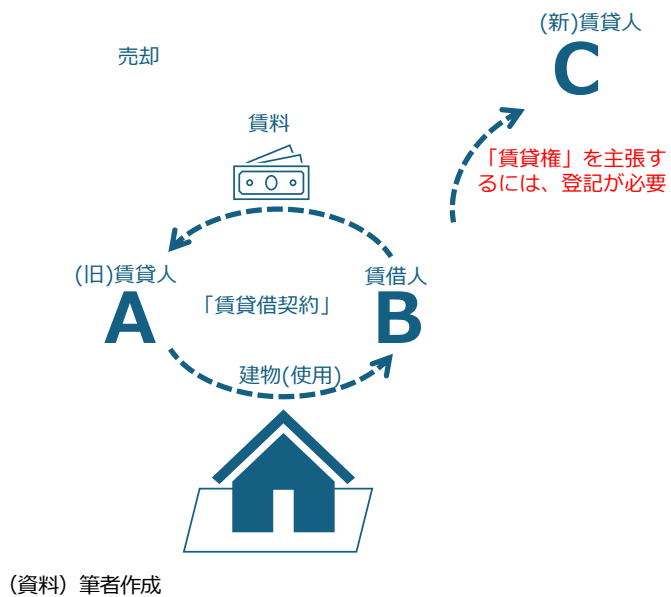
³ 東京都港区「江戸の住民構成」：https://adeac.jp/minato-city/text-list/d100010/ht101260?utm_source=chatgpt.com

⁴ 現在の「借地借家法」は、「建物保護法（1909年）」および「借地法・借家法（1921年）」、判例の積み重ねを経て、1992年8月に施行された。

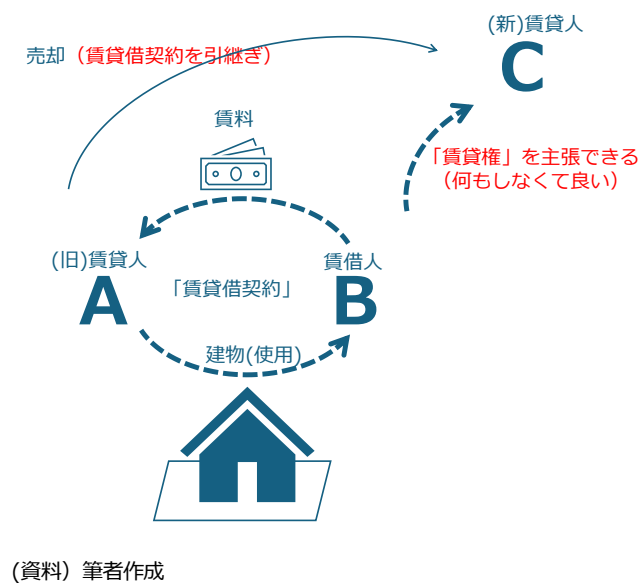
⁵ 「借地借家法」31条（建物賃貸借の対抗力）『建物の賃貸借は、その登記がなくとも、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物件を取得した者に対し、その効力を生ずる』

⁶ 「民法 605 条の 2」は、「借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」

図表1 「明治民法」の「賃借権」



図表2 現在の「賃借権」



本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。